

1501690-81.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

VINICIUS FERREIRA DULTRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS CORDEIRO PORTO e VINICIUS FERREIRA DULTRA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501690-81.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501690-81.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

VINICIUS FERREIRA DULTRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS CORDEIRO PORTO e VINICIUS FERREIRA DULTRA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 18 de julho de 2021, por volta das 22h30, na Avenida Piracema, 100, Centro Empresarial Tamboré, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, transportavam no

interior de um veículo marca VW/Gol, placas CLE5C97/Cajamar, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 31/33) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104).

Os(As) réus(us) foram notificados(as) (fls. 116 e 97) e apresentaram defesa preliminar (fls. 123 e 138/140). Em 8 de novembro de 2021 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 141). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) réus(us). As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.158/162, 165/174 e 175/179).

É o relatório. Decido.

Os(As) réus(us) LUCAS CORDEIRO PORTO e VINICIUS FERREIRA DULTRA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 18 de julho de 2021, por volta das 22h30, na Avenida Piracema, 100, Centro Empresarial Tamboré, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, transportavam no interior de um veículo marca VW/Gol, placas CLE5C97/Cajamar, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento suspeitaram do veículo porque logo depois de terem-no ultrapassado o condutor reduziu a velocidade. Realizada a abordagem, verificaram que Lucas o conduzia, Vinicius estava ao lado no banco do passageiro e no banco traseiro estavam um casal e duas crianças. Nada foi encontrado sob a posse dos ocupantes do veículo, mas em revista no veículo, sob o assoalho e banco traseiros foram encontrados três tablets de maconha, ao que os dois réus admitiram a traficância e disseram que os demais ocupantes nada sabiam a respeito.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Os dois réus confessaram a prática do crime na polícia e em juízo. Os dois admitiram que o réu Vinicius pedira ou contratara o corréu Lucas, que tinha carro, para fazer o transporte da droga. A divergência dos réus cingiu-se à proposta de pagamento daquele em favor deste, mas isso é secundário, embora sirva para rejeitar a alegação defensiva de que teria havido coação moral irresistível.

A confissão dos réus foi confirmada pelas demais provas produzidas durante a persecução penal. Em solo policial as testemunhas Bruno e Clecio disseram que são policiais militares e na noite do fato, durante o patrulhamento, suspeitaram de um certo veículo porque reduziu a velocidade depois da passagem da viatura, como que para ganhar distância. Os dois réus estavam na frente e no banco traseiro estava um casal com duas crianças. Nada encontraram sob a posse dos ocupantes, mas um dos réus parecia muito nervoso, não conseguia dizer claramente de onde vinha e para onde estava indo, por isso revistaram também o veículo e encontraram, ocultas no assoalho e banco três tablets de maconha. Um dos réus disse que era o dono das drogas e o outro, dono do carro, admitiu que fora contratado pelo primeiro para transportá-las até Santana de Parnaíba. O casal negou conhecimento sobre a existência dos entorpecentes.

O policial Bruno foi ouvido em juízo e ele confirmou os dados acima. Ele se lembrou que o réu Vinicius admitiu o porte da droga encontrada no carro de chofre, ao passo que o réu Lucas negou o envolvimento com a droga. Contudo, após alguns questionamentos que foram respondidos de forma inconsistente, ele acabou admitindo o porte de drogas, acrescentando que receberia um valor pelo transporte.

O policial Clécio lembrou que o réu Lucas conduzia o veículo e o réu Vinicius estava ao lado dele. Disse também que após encontrar as drogas no carro os réus apresentaram versões contraditórias, mas depois acabaram confessando a prática do crime consistente no transporte de drogas de Carapicuíba para Santana de Parnaíba. O réu Vinicius seria o dono da droga e precisou do transporte feito pelo réu Lucas. A testemunha Cristiane disse na polícia que é esposa do réu Lucas; ele recebeu uma mensagem e depois avisou que iria buscar Vinicius. Quis ir junto porque quanto sai com amigos o réu demora muito para voltar. O cunhado Daniel também foi. Quando

chegaram até Vinicius, somente Lucas desembarcou e conversou com ele, depois os dois embarcaram e somente soube das drogas quando foram abordados. Daniel, por seu turno, declarou na fase policial que é irmão do réu Lucas; saiu com ele para buscar o réu Vinicius porque depois o irmão lhe daria uma carona para casa. Só soube das drogas quando a viatura se aproximou porque Vinicius tentou escondê-las no banco traseiro, mas foram encontradas.

Em juízo foram também ouvidas as testemunhas de defesa do réu Vinicius: Leia e Ed Carlos. Os depoimentos delas não alteraram a dinâmica dos fatos. Ficaram sabendo apenas da prisão do referido réu por terceiros, pois teria saído com um amigo e sido abordado com drogas. Também falaram bem dele, que é uma boa pessoa, trabalhava, etc.

Por fim, rejeito a alegação defensiva de que teria havido erro sobre a ilicitude do fato por parte do réu Lucas. Não há nada nos autos que indique que o réu Lucas não tivesse conhecimento da ilicitude de sua conduta, mesmo porque o tráfico de entorpecentes é crime extremamente conhecido e a possível contratação dele por parte do corréu denota um envolvimento mútuo com vistas à obtenção de uma vantagem. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levada em conta, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de droga envolvida: três tabletes de maconha com peso líquido de 2.557,61 gramas (fl. 32). Em razão disso, fixo a pena-base para o réu Lucas em 6 anos de reclusão. Confira-se, a respeito do tema:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Quanto ao réu Vinicius, verifico que ostenta duas condenações definitivas, por tráfico de drogas, aptas a caracterizar reincidência. Uma delas será valorada ainda na primeira fase, como maus antecedentes: nos autos 0000454-70.2018, que tramitaram perante a 2ª Vara de Caieiras, o réu foi condenado definitivamente em 02/07/2019 (fl. 38). Em razão do exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão, por isso para o réu Lucas torno a pena ao mínimo legal.

Quanto ao réu Vinicius, entretanto, concorre a agravante da reincidência, pois ele foi condenado definitivamente em 30/08/2019, nos autos 0000247-58.2014, que tramitaram perante a 1ª Vara de Santana de Parnaíba (fl. 39). Como a reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, e no caso concreto a confissão tem sua relevância, visto que havia outras pessoas no carro, exaspero a pena em 1/6, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase para o réu Vinicius. Por efeito da reincidência e maus antecedentes ele não tem direito ao

benefício do §4º do artigo 33.

Quanto ao réu Lucas, a quantidade de droga apreendida poderia sinalizar um envolvimento estreito dele com a criminalidade, mas no caso concreto foram produzidas provas que colocam essa conclusão em dúvida. É crível que ele não soubesse previamente sobre as drogas, pois se soubesse dificilmente aceitaria levar a esposa e os filhos junto, talvez nem mesmo o irmão. Também reforça essa conclusão o fato de que, segundo os policiais, era ele quem estava mais nervoso entre os ocupantes do veículo.

O réu também disse, e isso foi confirmado por Daniel, que as drogas estavam sob a posse direta de Vinicius, ele tentou escondê-las no carro logo antes da abordagem, mas não conseguiu completar a tarefa. Essa segunda parte também se coaduna com o relato dos policiais de que somente um dos tabletes estava sob o assoalho do veículo, os demais estavam apenas debaixo do banco.

Em razão desses elementos, considero factível a alegação do réu Lucas, de que não tinha envolvimento anterior com o tráfico de drogas e somente aceitou a oferta de Vinicius naquela oportunidade. Tratando-se, no mais, de réu primário, ele tem direito de ver aplicada em ser favor a causa de diminuição do § 4º do artigo 33. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) fica assim consolidada:

Para o réu Lucas 1 ano e 8 meses de reclusão, como ele é primário e não tem maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

Para o réu Vinicius 7 anos e 7 meses de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Preso desde 19 de julho de 2021 ele não tem direito à detração em sentença para modificação do regime inicial.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa para o réu Lucas e 758 dias-multa para o réu Vinicius. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar os réus LUCAS CORDEIRO PORTO, como incurso(a) no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo

VINICIUS FERREIRA DULTRA, como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando a reincidência específica e maus antecedentes do réu Vinicius, é de se supor que sua liberdade representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possa recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra preso.

O réu Lucas, por seu turno, respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento novo que indique necessidade de reversão dessa situação, considerando, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dela por restritiva de direitos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63, I da Lei n. 11.343/06, decretaria o perdimento do veículo apreendido. É entendimento do STF que para o confisco, basta a simples constatação

de que determinado bem foi utilizado para o cometimento do crime de tráfico, independentemente de qualquer prova de habitualidade ou de exclusividade (RE 638.491/PR, j. 17/05/2017). Contudo, entendo que é preciso fazer uma ponderação no caso em tela. Toda a punição de natureza criminal tem um fim didático, quer para o réu, quer para a sociedade. Na espécie, o réu Lucas admitiu o envolvimento com o crime desde o início da investigação e sempre o fez para esclarecer que apenas aceitou conduzir as drogas porque estava passando necessidade e tem filhos pequenos. O carro apreendido é da família e o réu Lucas informou que até já foi internado para tratamento depois de ter tentado o suicídio, em decorrência destes fatos. Ele também informou que ainda está pagando as parcelas do carro, embora com atraso. A perda da propriedade do veículo, que é a regra para o caso em tela, portanto, acabaria conduzindo o réu a uma situação ainda pior, prejudicando não apenas a ele, mas também à família, composta pela esposa e pelos filhos pequenos. Em virtude dessa sanção secundária, é possível que o réu ou bem se matasse ou bem acabasse enveredando para o crime por não ver outra saída para deixar a situação de hipossuficiência econômico-financeira. Melhor que ele receba o carro de volta e possa trabalhar do que isso. Sendo assim, com fundamento na equidade, entendo por bem deixar de determinar a aplicação da pena acima. Libero o veículo (VW Gol branco placas CLE5C97) em favor do réu Lucas sem que tenha que pagar os valores relativos à estadia dele no pátio, a fim de que possa, em tese, voltar a viver em sociedade com a família, cumprindo as penas restritivas de direito e de multa que lhe foram impostas. Cópia da presente poderá servir como ofício para a autoridade policial, desde que acompanhada do auto de exibição e apreensão. Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA